

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2614/2536

นางไพ แทนนารินทร์
นางสมหมาย ศรีแก้ว

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 248 วรรคหนึ่ง

ปัญหาที่ว่าจำเลยหมิ่นประมาทโจทก์หรือไม่ และบอกปิดไม่ยอมให้สิ่งของ
จำเป็นเลี้ยงชีวิตแก่โจทก์หรือไม่เป็นปัญหาข้อเท็จจริง คดีนี้ราคาทรัพย์สินที่พิพาทกัน
ในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท ต้องห้ามมิให้ฎีกาในข้อเท็จจริงตามป.วิ.พ. มาตรา
248 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

ปัญหาที่ว่าจำเลยหมิ่นประมาทโจทก์หรือไม่ และบอกปิดไม่ยอมให้สิ่งของ
จำเป็นเลี้ยงชีวิตแก่โจทก์หรือไม่เป็นปัญหาข้อเท็จจริง คดีนี้ราคาทรัพย์สินที่พิพาทกัน
ในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท ต้องห้ามมิให้ฎีกาในข้อเท็จจริงตามป.วิ.พ. มาตรา
248 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

(ถวิล ตริเพชร-จองทรัพย์ เทียงธรรม-สังเวียน รัตนมุง)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ